

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1023/2533

บริษัท ที.ดี.โปรโมชั่น จำกัด

โจทก์

นายสมศักดิ์ ศรีหัตถุงกิจหรือศรีหัตถ

ผดุงกิจ

จำเลย

นายยุทธชัย เทพชาติ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยตกลงกันได้แล้วโดย จำเลยยินยอมจ่ายเงินให้แก่โจทก์จำนวน 110,000 บาท โจทก์ จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 99)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 จำเลยกระทำความผิดสามกรรม ลงโทษกรรมแรกจำคุก 5 เดือนกรรมที่สองจำคุก 3 เดือนและกรรม ที่สามจำคุก 5 เดือน รวมจำคุก13 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 91)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 100)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 99,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องหรือยอม
ความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้อง
จำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องหรือยอม
ความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้อง
จำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

(วัชรินทร์ รักขพันธ์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ